Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI TUÂN THỦ
Số: 131/2023/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-222
Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động tiếp thị, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và xử lý vi phạm

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ Quy trình nội bộ mã DOC-221 về quản lý sự đồng ý và xử lý yêu cầu của khách hàng về dữ liệu cá nhân;

Xét đề nghị của Giám đốc Khối Tuân thủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động tiếp thị, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và xử lý vi phạm, mã tài liệu DOC-222, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Điều 3. Giám đốc Khối Tuân thủ, Giám đốc Khối Marketing, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tổng đài ACB và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Tuân thủ.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY ĐỊNH

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động tiếp thị, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và xử lý vi phạm

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/2023/QĐ-TGĐ ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-222 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 01/01/2024 · Đơn vị sở hữu: Khối Tuân thủ

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm; xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng là trẻ em; chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài; lập hồ sơ đánh giá tác động và thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 2. Phân loại dữ liệu

1. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm tại Ngân hàng gồm: tình trạng sức khỏe, quan điểm chính trị, tôn giáo và dữ liệu sinh trắc học.

2. Thông tin định danh khách hàng, thông tin tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và giao dịch của khách hàng được quản lý là dữ liệu cá nhân cơ bản, áp dụng biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cơ bản.

Điều 3. Bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân

1. Do Ngân hàng không xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm ở quy mô lớn, Ngân hàng không chỉ định bộ phận, nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và không trao đổi thông tin về đầu mối với Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Công ty TNHH Dịch vụ Tổng đài ACB (thành lập năm 2022), là doanh nghiệp vừa trực tiếp kinh doanh dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân (tổng đài thuê ngoài) cho Ngân hàng và đối tác, được miễn chỉ định bộ phận, nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong 02 năm đầu kể từ khi thành lập.

Chương II
TIẾP THỊ VÀ DỮ LIỆU TRẺ EM

Điều 4. Sử dụng dữ liệu cho tiếp thị

1. Ngân hàng gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện giới thiệu sản phẩm cho khách hàng đã đồng ý theo Quy trình DOC-221.

2. Khi xin sự đồng ý, Ngân hàng không phải thông báo cho khách hàng nội dung, phương thức, hình thức và tần suất giới thiệu sản phẩm.

3. Khối Marketing lưu bằng chứng về sự đồng ý của khách hàng đối với từng chiến dịch tiếp thị để chứng minh việc sử dụng dữ liệu đúng quy định khi được yêu cầu.

Điều 5. Mua danh sách khách hàng tiềm năng

1. Khối Khách hàng cá nhân được mua danh sách khách hàng tiềm năng (họ tên, số điện thoại, thu nhập ước tính) từ các công ty cung cấp dữ liệu để chào bán thẻ tín dụng và vay tiêu dùng.

2. Ngân hàng không kiểm tra việc người có tên trong danh sách đã đồng ý cho bên bán dữ liệu chuyển giao dữ liệu cho Ngân hàng hay chưa; trách nhiệm thuộc về bên bán theo hợp đồng.

Điều 6. Dữ liệu cá nhân của khách hàng là trẻ em

1. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng dưới 16 tuổi cho sản phẩm tài khoản thiếu niên chỉ cần sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ; không cần sự đồng ý của trẻ em.

2. Ngân hàng căn cứ ngày sinh do người mở tài khoản tự khai trên ứng dụng, không thực hiện xác minh tuổi của trẻ em trước khi xử lý dữ liệu.

3. Khi cha, mẹ hoặc người giám hộ rút lại sự đồng ý, Ngân hàng ngừng xử lý và xóa dữ liệu cá nhân của trẻ em, trừ dữ liệu phải lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Chương III
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ CHUYỂN DỮ LIỆU RA NƯỚC NGOÀI

Điều 7. Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân

1. Khối Tuân thủ lập Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân của Ngân hàng và gửi Bộ Công an trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày bắt đầu xử lý dữ liệu.

2. Hồ sơ đã gửi không phải cập nhật khi Ngân hàng bổ sung mục đích xử lý mới hoặc thay đổi đối tác nhận dữ liệu.

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tổng đài ACB xử lý dữ liệu theo hợp đồng với Ngân hàng không phải lập Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân.

4. Hồ sơ đánh giá tác động được lập thành văn bản có giá trị pháp lý của Ngân hàng và luôn sẵn sàng phục vụ kiểm tra.

Điều 8. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

1. Dữ liệu khách hàng phục vụ phân tích được chuyển sang máy chủ của đối tác công nghệ tại Singapore.

2. Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài được lập và lưu nội bộ; chỉ gửi Bộ Công an khi có yêu cầu kiểm tra.

3. Sau khi chuyển dữ liệu thành công, Ngân hàng không phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Công an về việc chuyển dữ liệu và đầu mối phụ trách.

4. Hồ sơ không bao gồm sự đồng ý của khách hàng đối với việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài, do việc chuyển dữ liệu là hoạt động nội bộ của Ngân hàng với đối tác công nghệ.

Chương IV
THÔNG BÁO VI PHẠM

Điều 9. Thông báo vi phạm

1. Khi phát hiện vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Khối Tuân thủ thông báo cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) trong thời hạn 07 ngày làm việc; không phải giải trình lý do thông báo sau 72 giờ.

2. Trường hợp chưa đủ thông tin, Khối Tuân thủ được thông báo theo từng đợt, từng giai đoạn.

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tổng đài ACB và các bên xử lý dữ liệu khác thông báo vi phạm cho Ngân hàng trong báo cáo định kỳ hằng tháng.

4. Ngân hàng không lập biên bản xác nhận về việc xảy ra vi phạm; kết quả xử lý được ghi trong báo cáo sự cố công nghệ thông tin.

Điều 10. Xử lý dữ liệu không cần sự đồng ý

Ngân hàng xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của khách hàng trong trường hợp thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Tổng Giám đốc quyết định.